

ZAKON**O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA**

("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 2/2006, 4/2006 - ispr. i 13/2017)

I. TEMELJNE ODREDBE**Članak 1**

Ovim Zakonom određuju se komunalne djelatnosti, načela, način obavljanja komunalnih djelatnosti, način financiranja, te ostala pitanja od značaja za uspješno obavljanje komunalnih djelatnosti na području Hercegbosanske županije/kantona.

II. KOMUNALNE DJELATNOSTI**Članak 2**

Pod komunalnim djelatnostima u smislu ovog Zakona podrazumijeva se pružanje komunalnih usluga od interesa za fizičke i pravne osobe, te financiranje građenja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao cjelovitog sustava na području grada/općina Županije.

Članak 3

Komunalne djelatnosti, koje se obavljaju kao javna služba, u smislu ovog Zakona su:

1. opskrba pitkom vodom,
2. odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda,
3. opskrba toplinskom energijom,
4. održavanje čistoće na javnim površinama,
5. zbrinjavanje komunalnog otpada,
6. održavanje javnih površina,
7. održavanje javnih garaža i javnih parking prostora,
8. održavanje nekategoriziranih prometnica,
9. tržnice,
10. obavljanje pogrebnih poslova,
11. javna rasvjeta,
12. obavljanje dimnjačarskih poslova,
13. dekoriranje,
14. obavljanje kafilerijskih usluga,
15. održavanje groblja,
16. prijevoz putnika u javnom prometu.

Članak 4

Pod pojmovima komunalnih djelatnosti iz članka 3. ovog Zakona podrazumijevaju se:

1. Pod **opskrbom pitkom vodom** podrazumijevaju se poslovi zahvaćanja, prečišćavanja i isporuke vode za piće.

2. Pod **odvodnjom i prečišćavanjem otpadnih voda** podrazumijeva se odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, odvodnja oborinskih voda, te crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih jama i ostalih sabirnih objekata.

3. Pod **opskrbom toplinskom energijom** podrazumijeva se proizvodnja i isporuka pare i tople vode.

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima

4. Pod **održavanjem čistoće na javnim površinama** podrazumijeva se čišćenje i pranje asfaltiranih, betonskih, popločanih i zelenih javnih površina (pješačke staze, pješačke zone, otvoreni odvodni kanali, trgovi, parkovi, dječja igrališta, zatim prikupljanje, odvoz i deponiranje komunalnog otpada na uređena odlagališta utvrđena prema posebnim propisima, te uklanjanje snijega i leda.

5. Pod **zbrinjavanjem komunalnog otpada** podrazumijeva se prikupljanje, transport i trajno odlaganje komunalnog otpada na deponije komunalnog otpada, te saniranje i zatvaranje deponije, na temelju posebnih propisa.

6. Pod **održavanjem javnih površina** naročito se podrazumijeva održavanje javnih zelenih i rekreativnih površina kao što su: javne zelene površine (park šume, parkovi, travnjaci, zelenilo uz prometnice i sl.), zelene površine stambenih odnosno urbanih cjelina, pješačke staze, zaštitna područja i zeleni pojasevi infrastrukturnih sustava.

7. Pod **održavanjem javnih garaža i javnih parking prostora** podrazumijeva se održavanje i uređivanje prostora i objekata u kojima se pružaju usluge garažiranja i parkiranja motornih vozila.

8. Pod **održavanjem nekategoriziranih prometnica** podrazumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koji nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa.

9. Pod **tržnicama** podrazumijeva se upravljanje i održavanje prostora i zgrada izgrađenih na zemljištu u vlasništvu grada/općine u kojima se sukladno tržišnom redu pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima.

10. Pod **obavljanjem pogrebnih poslova** podrazumijeva se preuzimanje, opremanje i prijevoz umrle osobe do objekta mrtvačnice, odnosno groblja.

11. Pod **javnim rasvjetom** podrazumijeva se upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, kao i utrošak električne energije za istu.

12. Pod **obavljanjem dimnjačarskih poslova** podrazumijeva se obveza čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

13. Pod **dekoriranjem** se podrazumijeva ukrašavanje prigodnim ukrasnim rekvizitima javnih površina i prostora povodom državnih i vjerskih blagdana, kao i povodom održavanja kulturnih, zabavnih, sportskih, sajamskih i drugih manifestacija.

14. Pod **obavljanjem kafilerijskih usluga** podrazumijevaju se poslovi prikupljanja napuštenih, izgubljenih i uginulih životinja sa javnih površina u skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja ("Službeni glasnik BiH", broj: 25/09).

15. Pod **održavanjem groblja** podrazumijeva se upravljanje, održavanje i uređivanje prostora i objekata (mrtvačnica u sklopu groblja, kapela i sl.) za obavljanje ispraćaja i sahrane umrlih osoba.

16. Pod **prijevozom putnika u javnom prometu** podrazumijeva se prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu autobusom ili kombijem.

(2) Općinsko vijeće može svojim odlukama urediti obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti iz prethodnog stavka ukoliko nisu uređene posebnim zakonima.

(3) Komunalne djelatnosti individualne komunalne potrošnje reguliraju se posebnim gradskim/općinskim odlukama za svaku komunalnu djelatnost.

(4) Komunalne djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje čije se obavljanje odnosi na komunalni red, odnosno javne površine bliže se reguliraju gradskom/općinskom odlukom o komunalnom redu.

(5) Osim djelatnosti navedenih u stavku 1. ovoga članka gradsko/općinsko vijeće može odlukom utvrditi i druge djelatnosti od lokalnog značaja koje se smatraju komunalnim djelatnostima.

III. NAČELA OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 5

Komunalne djelatnosti su od javnog interesa i obavljaju se kao javne službe.

Pod pojmom javnog interesa u komunalnim djelatnostima podrazumijeva se zadovoljavanje onih potreba urbanog civilizacijskog društva koje su nezamjenjiv uvjet života i rada građana, državnih organa i drugih subjekata na području Županije.

Pod pojmom javne službe u komunalnim djelatnostima podrazumijevaju se komunalne djelatnosti iz članka 3. ovog Zakona koje kao opće korisne djelatnosti predstavljaju sustavnu cjelinu organiziranja i vršenja putem jedinica lokalne samouprave, te za to posebno organiziranih samostalnih organizacija koje su prihvaćene, podržavane i kontrolirane od strane jedinice lokalne samouprave.

Gradovi/Općine, pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti obvezni su na temelju ovog Zakona i posebnih propisa:

1. osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti,
2. osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti,
3. poduzimati mjere za očuvanje i zaštitu okoliša,
4. osigurati javnost i transparentnost rada.

IV. OSIGURAVANJE I OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 6

Obavljanje komunalnih djelatnosti osigurava grad/općina u okviru samoupravnog djelokruga, sukladno ovom Zakonom.

Članak 7

(brisano)

Članak 8

Grad/Općina koja nije u mogućnosti samostalno osigurati obavljanje komunalnih djelatnosti, odlukom gradskog/općinskog vijeća obavljanje ovih poslova može povjeriti drugoj gradu/općini na području ove Županije, na osnovu pisanog ugovora.

Članak 9

Grad/Općine u sastavu ove Županije mogu ostvarivati suradnju sa susjednim gradovima/općinama drugih županija u cilju zajedničkog korištenja komunalnih resursa.

Članak 10

Grad/Općina osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti putem:

1. javnog komunalnog poduzeća,
2. gospodarskog društva,
3. samostalnog poduzetnika - obrtnika,
4. pravne osobe na temelju ugovora o koncesiji, sukladno zakonu kojim se reguliraju koncesije,

koji ispunjavaju uvjete za pružanje komunalnih usluga sukladno članku 15. ovog zakona (u daljnjem tekstu: davatelj komunalnih usluga).

Obavljanje komunalne djelatnosti iz članka 3. točka 15. održavanje groblja, može se povjeriti javnom poduzeću, mjesnoj zajednici, vjerskoj zajednici ili udruzi građana odlukom gradskog/ općinskog vijeća.

Odlukom gradskog/općinskog vijeća iz prethodnog stavka propisat će se: uvjeti koje moraju ispunjavati davatelji komunalnih usluga, način i uvjeti uređivanja i održavanja grobalja u uporabi, uvjeti za ustupanje i naknadu za korištenje grobnih mjesta, uvjeti za podizanje grobnica, uvjeti za postavljanje nadgrobnih spomenika i upisa određenih podataka na tim spomenicima, postupak odobravanja postavljanja, uklanjanja, odnosno zamjenu nadgrobnih spomenika i nadgrobnih znakova, izgradnja i korištenje mrtvačnica, izgradnja, korištenje i upravljanje objektima za vršenje vjerskih obreda i dr.

Javno komunalno poduzeće

Članak 11

Javno komunalno poduzeće osniva grad/općina sukladno zakonu i drugim propisima.

Gospodarsko društvo

Članak 12

Gradovi/Općine mogu povjeriti obavljanje komunalnih djelatnosti gospodarskom društvu, a međusobna prava i obveze reguliraju se posebnim ugovorom.

Samostalni poduzetnik (obrtnik)

Članak 13

Kada grad/općina povjeri obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti samostalnom poduzetniku (obrtniku) iz članka 3. ovog Zakona, ugovorom se reguliraju međusobna prava i obveze o obavljanju tih djelatnosti.

Koncesije

Članak 14

Pravna osoba može obavljati komunalne djelatnosti iz članka 2. ovog Zakona na temelju ugovora o koncesiji u skladu sa Zakonom kojim se reguliraju koncesije.

V. UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI DAVATELJI KOMUNALNIH USLUGA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 15

Davatelji komunalnih usluga iz članka 10. ovog Zakona moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

1. da su registrirani za obavljanje komunalnih djelatnosti,
2. da posjeduju odgovarajuću opremu i sredstva rada za obavljanje komunalnih djelatnosti
3. da raspolažu odgovarajućim stručnim kadrovima koji mogu osigurati stalno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti,
4. da osiguraju vršenje komunalnih djelatnosti sukladno odredbama ovog Zakona i drugih propisa,
5. da cijene komunalnih usluga formiraju prema važećim propisima,
6. da utvrde normative rada i utroška materijalnih sredstava i omoguće kontrolu istih od strane nadležnih organa,
7. da uspostave tarifni sustav koji će biti osnova za naplatu usluga,
8. da kontinuirano rade na podizanju nivoa komunalnih usluga i unapređenju komunalnih djelatnosti.

Na temelju dokaza o ispunjavanju uvjeta iz prethodnog stavka nadležni organ za komunalne poslove grada/općine izdaje uvjerenje.

VI. ODNOSI U KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

Članak 16

Davatelji komunalnih usluga dužni su pružati usluge koje odgovaraju kvalitetom i standardom visini cijene koju korisnici usluga plaćaju za njihovo obavljanje.

Općinsko vijeće je obvezno utvrditi standarde i usklađivati kvalitetu i nivo komunalnih usluga sukladno sa visinom cijene.

Članak 17

Korisnik komunalne usluge dužan je platiti utvrđenu cijenu za pruženu komunalnu uslugu.

U slučaju spora između korisnika komunalnih usluga i davatelja komunalnih usluga mjerodavan je redovni sud.

Članak 18

Komunalna usluga se u pravilu ne može uskratiti korisniku.

Izuzetno, komunalna usluga se može uskratiti korisniku, ako:

- izvrši priključenje na komunalnu mrežu bez prethodno pribavljenog odobrenja nadležnog organa,
- nenamjenski koristi komunalnu uslugu u vrijeme otežanog snabdijevanja, odnosno snabdijevanja uz ograničenje potrošnje (redukciju) o čemu je korisnik blagovremeno obaviješten na odgovarajući način,
- bez odobrenja davatelja komunalne usluge izvrši prepravku ili dogradnju na instalacijama komunalne infrastrukture,
- ne plati iskorištenu komunalnu uslugu u ugovorenom roku, pod uvjetom da tehničke mogućnosti dozvoljavaju uskraćivanje komunalne usluge a da se time ne ugrožavaju drugi korisnici komunalnih usluga.

Po prestanku razloga za uskraćenje komunalne usluge davatelji komunalnih usluga su dužni da na zahtjev korisnika komunalne usluge, najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva i plaćenih troškova za ponovno priključenje, nastave pružanje komunalne usluge korisniku.

Korisnik ne može otkazati korištenje komunalne usluge ako to tehničke mogućnosti ne dozvoljavaju, odnosno ako bi se time ugrozio kvalitetu korištenja i standard drugih korisnika, te ako bi se time negativno utjecalo na okoliš.

Članak 19

Prava i obveze između davatelja i korisnika komunalnih usluga regulirat će se ugovorom, u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima.

Članak 20

Davatelji komunalnih usluga dužni su u sredstvima javnog informiranja ili na drugi pogodan način obavijestiti korisnike komunalnih usluga o planiranim ili očekivanim smetnjama i prekidima koji će nastati ili mogu nastati u pružanju komunalnih usluga najkasnije jedan dan prije očekivanog prekida u pružanju tih usluga.

Članak 21

U slučaju nastupanja neplaniranih ili neočekivanih poremećaja ili prekida u pružanju komunalnih usluga odnosno obavljanju komunalnih djelatnosti, davatelji komunalnih usluga dužni su odmah o tome na adekvatan način obavijestiti mjerodavno tijelo za komunalne poslove grada/općine i istovremeno poduzeti mjere za otklanjanje uzroka poremećaja ili prekida.

Mjerodavno tijelo za komunalne poslove grada/općine po prijemu obavijesti iz prethodnoga stavka odnosno po utvrđivanju poremećaja ili prekida u pružanju komunalnih usluga, dužno je odmah:

- odrediti red prvenstva i način pružanja usluga onim korisnicima kod kojih bi uslijed prekida nastala opasnost po život i rad građana, rad pravnih i fizičkih osoba ili bi nastala značajna odnosno nenadoknadiva šteta,
- narediti mjere za hitnu zaštitu komunalnih objekata i druge imovine koja je ugrožena,
- poduzeti mjere za otklanjanje nastalih posljedica i druge potrebne mjere za obavljanje

komunalnih djelatnosti,

- utvrditi razloge i eventualnu odgovornost za poremećaj odnosno prekid vršenja djelatnosti i učinjenu štetu.

VII. FINANCIRANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

1. Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti

Članak 22

Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti osiguravaju se iz:

1. cijene komunalne usluge,
2. komunalne naknade,
3. proračuna grada/općine,
4. drugih izvora po posebnim propisima.

Cijena komunalne usluge

Članak 23

Iz cijene komunalne usluge osiguravaju se sredstva za obavljanje slijedećih djelatnosti iz segmenta individualne komunalne potrošnje i to:

1. opskrba pitkom vodom,
2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, osim odvodnje oborinskih voda,
3. opskrba toplinskom energijom,
4. prijevoz putnika u javnom prometu,
5. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada,
6. odlaganje komunalnog otpada,
7. obavljanje pogrebnih poslova,
8. obavljanje dimnjačarskih poslova,
9. tržnice na malo,
10. održavanje javnih parking prostora i javnih garaža.

Pod pojmom djelatnosti iz segmenta individualne komunalne potrošnje podrazumijevaju se one usluge koje se mogu izmjeriti i naplatiti od svakog korisnika usluga.

Članak 24

Cijenom komunalnih usluga osiguravaju se sredstva za pokriće ukupnih rashoda davatelja komunalnih usluga prema tržišnim uvjetima, a na osnovu normativa za sve troškovne elemente.

Općinsko vijeće u skladu sa utvrđenim mjerodavnostima iz članka 3. ovog Zakona utvrđuje mjerila kao osnovicu za obrazovanje cijena komunalnih usluga.

Visinu cijene, način obračuna i način plaćanja komunalnih usluga predlaže davatelj komunalnih usluga na temelju detaljne kalkulacije, a sukladno odredbama članka 16.

U cijenu komunalne usluge uključena je amortizacija, koja se sastoji iz amortizacije stalnih sredstava davatelja komunalne usluge i amortizacije stalnih sredstava infrastrukturnog komunalnog sustava, odnosno dobara u općoj uporabi. Valjanost kalkulacije i konačan prijedlog visine cijene komunalnih usluga utvrđuje neovisno stručno tijelo grada/općine, a stvarnu cijenu komunalnih usluga određuje i usvaja Općinsko vijeće.

Cijena komunalne usluge za pruženu komunalnu uslugu plaća se davatelju komunalne usluge.

Članak 25

Obveznik plaćanja cijene za pruženu komunalnu uslugu je vlasnik nekretnine ili korisnik kada je to vlasnik ugovorom prenio na korisnika, odnosno upravitelj zgrade ako je vlasnik, odnosno korisnik nekretnine to pravo prenio na njega.

Članak 25a

(1) Investitor je dužan prilikom izgradnje novih objekata kolektivnog stanovanja i drugih objekata sa više funkcionalnih cjelina ili jedinica, za svaku stambenu ili drugu jedinicu osigurati odvojeni priključak na komunalnu infrastrukturu za komunalne djelatnosti iz članka 3. stavak 1. točke 1. i 3.

(2) Ukoliko investitor ne postupi u skladu sa stavkom (1) ovog članka davatelj komunalne usluge nije dužan priključiti novi objekt kolektivnog stanovanja na komunalnu infrastrukturu.

(3) Vlasnici stambenih jedinica u postojećim objektima kolektivnog stanovanja i drugih objekata sa više funkcionalnih cjelina ili jedinica obvezni su ugraditi pojedinačne mjerne uređaje za stambenu jedinicu, ukoliko to dozvoljavaju tehničke mogućnosti, a iste utvrđuje nadležni gradski/ općinski organ za stambena pitanja.

(4) Rok za ugradnju pojedinačnih mjernih uređaja je pet godina od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Komunalna naknada

Članak 26

Komunalna naknada je namjenski prihod grada/općine.

Iz komunalne naknade osiguravaju se sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti iz segmenta zajedničke komunalne potrošnje, a naročito:

1. odvodnja oborinskih voda,
2. čišćenje i održavanje javnih površina,
3. održavanje javne rasvjete,
4. održavanje nekategoriziranih prometnica.

Grad/Općina će svojom odlukom odrediti i druge vrste komunalnih djelatnosti iz segmenta zajedničke komunalne potrošnje koji se pružaju građanima, a financiraju se iz sredstava komunalne naknade.

Pod pojmom komunalnih djelatnosti iz segmenta zajedničke komunalne potrošnje podrazumijeva se korištenje i naplata usluga koje nije moguće izmjeriti i naplatiti od svakog korisnika pojedinačno.

Članak 26a

Grad/Općina može svojim aktom povjeriti poslove obračuna i naplate komunalne naknade ili dijela komunalne naknade iz članka 26. stavak 2. i 3. davatelju komunalnih usluga iz članka 10. ovog Zakona.

Međusobna prava i obveze za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka definirat će se ugovorom.

Osnove i mjerila za određivanje komunalne naknade

Članak 27

Mjerila i način raspodjele sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti iz članka 26. ovog Zakona odlukom utvrđuje grad/općina sukladno godišnjem programu.

Visinu komunalne naknade određuje grad/općina prema slijedećim mjerilima:

1. stupnju opremljenosti građevinskog zemljišta objektima i uređajima komunalne infrastrukture,
2. lokaciji objekta (zgrade ili građevinskog zemljišta) po zoni građevinskog zemljišta u kojoj se objekt nalazi, stoje utvrđeno posebnim propisima koji uređuju građevinsko zemljište

3. namjeni objekta odnosno prostora.

Visina komunalne naknade za izvangradska uređena naselja utvrđuje se u ovisnosti o stupnju izgrađenosti sukladno članku 26. ovog Zakona, a ne može biti veća od iznosa komunalne naknade za najnižu zonu građevinskog zemljišta.

Članak 28

Komunalna naknada određuje se za stambeni, proizvodni i poslovni prostor prema jedinici mjere m² izgrađene korisne površine, a za otvoreni prostor - skladišta, stovarišta, tržnice, kao i za drugi otvoreni prostor koji neposredno služi za obavljanje djelatnosti, prema jedinici mjere m² otvorenog prostora.

Članak 29

Komunalnu naknadu u naseljima s uređenim građevinskim zemljištem plaća vlasnik stambenog, proizvodnog i poslovnog prostora i građevinskog zemljišta ili korisnik kada je to ugovorom vlasnik prenio na korisnika.

Naseljima s uređenim građevinskim zemljištem, smatraju se naselja opremljena najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i opskrbu vodom, prema mjesnim prilikama.

Članak 30

Obveze plaćanja komunalne naknade nastaju prvog dana sljedećeg mjeseca od početka korištenja objekta ili prostora.

Čl. 31 i 32

(brisani)

Članak 33

Grad/Općina može svojom odlukom djelomično ili potpuno osloboditi od obveze plaćanja komunalne naknade određene kategorije pravnih i fizičkih osoba.

Članak 34

(brisano)

Članak 35

Visinu komunalne naknade utvrđuje gradsko/ općinsko vijeće na temelju programa financiranja komunalnih djelatnosti navedenih u članku 26. ovog Zakona, a u koordinaciji sa mjerodavnim službama grada/općine u skladu sa utvrđenim mjerodavnostima za osiguravanje komunalnih djelatnosti iz članka 3. ovog Zakona.

Program financiranja komunalnih djelatnosti za narednu godinu donosi gradsko/općinsko vijeće. Program mora biti utemeljen na bazi stvarnih troškova zajedničke komunalne potrošnje iz prethodne godine.

Visinu komunalne naknade gradsko/općinsko vijeće utvrđuju posebnim propisom do 31. prosinca tekuće godine za narednu godinu.

Ako se visina komunalne naknade ne utvrdi do roka iz prethodnog stavka, visina komunalne naknade ostaje nepromijenjena.

Odluka gradskog/općinskog vijeća o visini komunalne naknade ne može stupiti na snagu prije nego što Vlada Hercegbosanske županije na istu ne dadne svoju suglasnost po prethodno provedenom postupku sukladno ovom Zakonu.

Članak 36

(brisano)

Članak 37

Obveza plaćanja komunalne naknade, visina komunalne naknade i način plaćanja za svakog pojedinog obveznika, utvrđuje se rješenjem koje donosi gradska/općinska služba za upravu mjerodavna za

komunalne poslove.

O žalbi na rješenje iz stavka 1. ovog članka odlučuje drugostupanjski organ grada/općine određen statutom grada/općine ili propisom gradskog/općinskog vijeća.

Članak 38

(brisano)

Proračun

Članak 39

Proračun grada/općine u smislu osiguranja sredstava za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti iz članaka 23. i 26. ovog Zakona može se koristiti samo iznimno, u slučajevima kada zbog nedostatka sredstava postoji opasnost od prekida redovitog obavljanja komunalnih djelatnosti, a koji može izazvati dalekosežne posljedice.

2. Investicije

Članak 40

Investicije u objekte i uređaje komunalne infrastrukture za obavljanje komunalnih djelatnosti financiraju se iz:

- a) naknada za pogodnosti koje se uređuju posebnim propisima o građevinskom zemljištu,
- b) proračuna grada/općine,
- c) donacija,
- d) koncesija,
- e) drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.

Članak 41

(brisano)

Članak 42

Vlasnik građevine dužan je priključiti svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu pod uvjetima propisanim posebnim propisima.

Vlasnik građevine plaća troškove priključenja na objekte i uređaje komunalne infrastrukture.

Građevine izgrađene bez građevinske dozvole ne smiju se priključiti na komunalnu infrastrukturu.

VIII. NADZOR

Članak 43

Nadzor nad provedbom odredaba ovog Zakona vrši županijsko ministarstvo mjerodavno za komunalne poslove.

Članak 44

Inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba ovog Zakona vrše Županijski i Općinski komunalni inspektor u okviru svoje mjerodavnosti.

U vršenju inspekcijskog nadzora komunalni inspektor obavlja poslove iz oblasti komunalnih djelatnosti utvrđenih u članku 3. ovog Zakona.

Članak 45

Za komunalnog inspektora koji vrši inspekcijski nadzor iz članka 44. stavka 2. ovog Zakona može biti postavljena osoba koja pored općih uvjeta propisanih zakonom ispunjava i posebne uvjete: da ima visoku školsku spremu, završen građevinski, strojarski, arhitektonski ili tehnološki fakultet ekološkog smjera,

položen stručni upravni ispit i tri godine radnog staža .

Članak 46

Komunalni inspektor vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem ovog Zakona i posebnih zakona kojima se uređuju pojedine komunalne djelatnosti.

Članak 47

Komunalni inspektor rješenjem naređuje izvršenje određenih mjera i određuje rok za njihovo izvršenje u skladu sa ovim Zakonom i posebnim propisima.

Žalba protiv rješenja komunalnog inspektora ne odlaže izvršenje rješenja.

Članak 48

Protiv upravnih akata gradskog/općinskog komunalnog inspektora u drugom stupnju rješava Županijski komunalni inspektor.

Članak 49

Za obavljanje određenih poslova, nadzor nad provođenjem posebnih propisa kojima se reguliraju komunalne djelatnosti iz članka 3. stavka 1. točke 7. te članka 26. stavci 1. i 2, organizira se komunalno redarstvo.

Komunalno redarstvo iz prethodnoga stavka ovog članka organizira se u službi za komunalne poslove grad/općina.

Članak 50

Poslove komunalnog redarstva obavlja komunalni redar. Komunalni redar je osoba sa posebnim ovlaštenjem.

Komunalni redar mora imati najmanje IV. stupanj odgovarajuće stručne spreme.

Članak 51

Komunalni redar u okviru svoje mjerodavnosti a na osnovu odredaba ovog Zakona ovlašten je:

1. vrše kontrolu nad provođenjem komunalnog reda kod svih osoba koja su prema odredbama gradske/općinske Odluke o komunalnom redu odgovorne za stanje i održavanje komunalnog reda.
2. vrši kontrolu postupanja po općim i pojedinačnim aktima Grada/Općine, koji se odnose na komunalne djelatnosti.
3. postupa po prijavama i zahtjevima građana, te o tome obavještava podnositelje i po potrebi komunalnog inspektora.
4. da utvrđuje identitet osoba koje postupaju protivno odredbama ovog Zakona i drugih propisa,
5. da na licu mjesta sačini zapisnik ili službenu zabilješku po utvrđenom prekršaju ili činjeničnom stanju,
6. da podnosi prijavu mjerodavnom komunalnom inspektor, koji na osnovu iste provodi redovni postupak.

Komunalni redar vrši i druge poslove iz oblasti komunalnih djelatnosti za koje je ovlašten posebnim propisima i gradskom/općinskom odlukom kojom je uređeno komunalno redarstvo.

Članak 52

Gradonačelnik/Općinski načelnik propisat će način obavljanja poslova komunalnog redara, način odijevanja i oznake, te oblik i sadržaj legitimacije komunalnog redara.

Članak 52a

Rješenja donesena u postupcima utvrđivanja visine komunalne naknade, inspekcijskog nadzora i nadzora komunalnog redara iz ovog Zakona su upravni akti, a na vođenje postupka primjenjuju se odredbe

Zakona o upravnom postupku ("Sl. novine F BiH" broj: 2/98 i 48/99).

IX. KAZNE NE ODREDBE

Članak 53

Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj davatelj komunalne usluge:

1. ako u sredstvima javnog informiranja ili na drugi pogodan način blagovremeno ne obavijesti korisnike komunalnih usluga o planiranim ili očekivanim smetnjama i prekidima koji mogu nastati u pružanju komunalnih usluga (članak 20.),
2. ako se ne pridržava obveza utvrđenih u članku 21. stavku 1. ovog Zakona,
3. ako uskrati komunalnu uslugu korisniku izuzev slučajeva utvrđenih u članku 18. stavku 2. ovog Zakona,
4. ako po prestanku razloga za uskraćenje komunalne usluge ne nastavi pružanje komunalne usluge u roku utvrđenom u članku 18. stavku 3. ovog Zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba davatelja komunalne usluge novčanom kaznom od 100,00 do 500,00 KM.

Članak 54

Novčanom kaznom od 3.000,00 do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj davatelj komunalne usluge:

1. ako se ne pridržava odredaba utvrđenih u članku 5. ovog Zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba davatelja komunalne usluge novčanom kaznom do 1.000,00 KM.

Članak 55

Novčanom kaznom od 3.000,00 do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj davatelj komunalne usluge i upravitelj zgrade i pravna osoba korisnik komunalne usluge:

1. ako se ne pridržava odredaba utvrđenih u članku 18. ovog Zakona,
2. ako se ne pridržava odredaba utvrđenih u članku 39. ovog Zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba davatelja komunalne usluge, upravitelja zgrade i pravne osobe korisnika komunalne usluge novčanom kaznom do 1.000,00 KM.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i pojedinac korisnik komunalne usluge novčanom kaznom do 800,00 KM.

Članak 56

Novčanom kaznom od 3.000,00 do 8.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba kao korisnik komunalne usluge:

1. ako izvrši neovlašteno priključenje na komunalnu infrastrukturu,
2. ako neovlašteno intervenira na komunalnoj infrastrukturi,
3. ako neovlašteno koristi komunalne usluge,
4. ako svojim radnjama onemogućiti nesmetano korištenje komunalne usluge u zgradi,
5. ako spriječi davatelja komunalne usluge da intervenira na komunalnoj infrastrukturi i postrojenjima i time ugrozi korištenje komunalne usluge ostalim korisnicima,
6. ako spriječi ulazak radi pregleda zajedničkih unutarnjih instalacija ovlaštenom predstavniku davatelja komunalnih usluga, upravitelju zgrade, odnosno nadležnom inspektor,
7. ako oštećuje, odnosno uništava osnovna sredstva, postrojenja i drugu komunalnu opremu i na taj način nepovoljno utječe na normalno pružanje komunalnih usluga ostalim korisnicima, odnosno na sam kvalitetu tih usluga.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe novčanom kaznom od 500,00 do 1.500,00 KM.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i pojedinac korisnik komunalne usluge novčanom kaznom do 800,00 KM.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57

Gradovi/Općine su dužne u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona urediti unutarnju organizaciju u skladu sa ovim Zakonom.

Gradovi/Općine su dužne u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona osigurati obavljanje komunalnih djelatnosti kroz oblike organiziranja, suglasno odredbi članka 10. ovog Zakona.

Članak 58

Gradske/Općinske službe mjerodavne za komunalne poslove dužne su uspostaviti evidenciju obveznika plaćanja komunalne naknade, rješenjem utvrditi obvezu plaćanja komunalne naknade obveznicima i stvoriti organizacijske i druge uvjete za naplatu komunalne naknade u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Članak 59

Danom stupanja na snagu ovog Zakona, na području Hercegbosanske županije prestaje primjena Uredbe o komunalnom gospodarstvu ("N.L. HR HB" br. 34/94).

Članak 60

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".

Samostalni članci Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima

("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 13/2017)

Članak 28

Pravomoćna rješenja kojima je utvrđena visina komunalne naknade za vrijeme prije stupanja na snagu ovog Zakona donesena sukladno odredbama dosadašnjeg članka 37. Zakona ostaju na snazi do donošenja novih rješenja sukladno odredbama gradske/općinske odluke koja će se donijeti na temelju odredbi ovog Zakona.

Članak 29

Upravni postupci o utvrđivanju visine komunalne naknade pokrenuti prije stupanja na snagu ovog Zakona, ako nije doneseno prvostupanjsko rješenje ili je rješenje poništeno i predmet vraćen prvostupanjskom organu na ponovni postupak, rješavat će se po odredbama Zakona koje su važile prije stupanja na snagu ovog Zakona.

Članak 30

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".

Tip dokumenta:	Propis
Naslov:	ZAKON O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA ("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 2/2006, 4/2006 - ispr. i 13/2017)
Rubrika:	VIII-5 - Privredne djelatnosti/Građevinarstvo, komunalna, stambena djelatnost i stambeni odnosi
Nivo dokumenta:	Hercegbosanska županija
Glasilo:	Narodne novine Hercegbosanske županije, broj 13/2017 od 29/12/2017
Vrsta propisa:	Zakoni
Propis na snazi:	28/02/2006 -
Verzija na snazi:	06/01/2018 -
Ukaz:	Na temelju članka 26. stavak 1. točka e) Ustava Hercegbosanske županije ("Narodne novine HBŽ" broj: 3/96, 9/00, 9/04 i 10/05), članka 98. Poslovnika Skupštine Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 8/03, 14/03, 1/04, 6/05, 11/06 i 5/08) Skupština Hercegbosanske županije na sjednici održanoj dana 27.11.2017.godine, donosi ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA
Unijeto u bazu:	05/03/2026
Komentar urednika:	-
Radi dobijanja potpunijih informacija o svim verzijama ovog propisa, aktivirajte tab "lična karta propisa".	
Komentar korisnika:	-

[Mijenjanje komentara korisnika](#)